الباب الخامس: في الإيلاء

١- تعريف الإيلاء ، ودليله :

أ- تعريف الإيلاء :

الإيلاء لغة : مأخوذ من الأليَّة بمعنى اليمين ، يقال : آلى فلان يُولي إيلاءً وألِيَّة أي : أقسم .

وشرعاً : أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته -وهو قادر على الوطء- على ترك وطء زوجته في قبلها أبداً ، أو أكثر من أربعة أشهر .

ب- دليله :

قوله تعالى : ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة :٢٢٦ ، ٢٢٧] .

٢- شروط الإيلاء :

أ- أن يكون من زوج يمكنه الوطء ، فلا يصح من عاجز عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه ، أو شلل ، أو جبّ كامل .

ب- أن يحلف بالله أو صفة من صفاته ، لا بطلاق أو عتق أو نذر .

ج- أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر .

د- أن يحلف على ترك الوطء في القُبل -الفرج- ، فلو حلف على ترك الوطء في الدبر لم يكن مولياً ؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب .

هـ- أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها ، أما المرأة المتعذر وطؤها كالرَّتقاء[١] والقَرْنَاء[٢] ، فلا يصح الإيلاء منها .

٣- حكمه :

الإيلاء محرم في الإسلام ؛ لأنه يمين على ترك واجب ، فإذا أقسم الزوج على عدم جماع زوجته أبداً أو أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍ ، فإن حصل منه وطء لها

---

(١)هي التي انضم فرجها والتصق فلا يمكن جماعها ، من الرتق : ضد الفتق .

(٢)هي المرأة التي في فرجها مانع يمنع من ولوج الذكر فيه ، إما غدّة غليظة ، أو لحمة ملتصقة ، أو عظم .